

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5663/2539

นาย พงษ์ศักดิ์ เอี่ยมธนาพันธ์
นาย สม ชาย ศ รี แสง ไทย สุข
บริษัท โครง เหล็ก ไทย จำกัด

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 146

ป. ชื้อรถยนต์บรรทุกจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว
ป. ขายต่อให้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้องได้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนขนส่งจังหวัด เพื่อจดทะเบียนการโอนย้ายและเปลี่ยนทะเบียนใหม่ แต่นายทะเบียนไม่สามารถจดทะเบียนการโอนได้เพราะหมายเลขทะเบียนซ้ำกับทะเบียนรถคันอื่น ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายทะเบียนขนส่งจังหวัดจดทะเบียนรถให้แก่ผู้ร้อง กรณีมิใช่เป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเสียหายโดยการกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 146 ในอันที่จะยื่นคำร้องเข้ามาในคดีในชั้นรวบรวมและจำหน่ายทรัพย์สินได้ หากผู้ร้องได้รับความเสียหายอย่างใดก็ชอบที่จะไปว่ากล่าวกับผู้เกี่ยวข้องต่างหากจากคดีในชั้นนี้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดและพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย ในการรวบรวมและจำหน่ายทรัพย์สินเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มอบหมายให้เจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์

ประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลย คือรถกึ่ง
พ่วงรวม 4 คัน หมายเลขทะเบียน 80-3340 ฉะเชิงเทรา 80-2396
พระนครศรีอยุธยา 80-7413 สระบุรี และ 80-0497 กรุงเทพมหานคร โดยนายปรีชา
ลักขณาภรณ์ เป็นผู้ซื้อได้เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2531

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าผู้ร้องได้ซื้อรถกึ่งพ่วงคันหมายเลขทะเบียน 80-3340
ฉะเชิงเทรา 80-2396 พระนครศรีอยุธยา 80-7413 สระบุรี และ 80-0497
กรุงเทพมหานคร จากนายปรีชาลักขณาภรณ์ ซึ่งเป็นผู้ซื้อได้จากการขายทอดตลาด
ของเจ้าพนักงานบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ประจำศาลจังหวัด
สมุทรปราการผู้ร้องได้นำรถทั้งสี่คันของโอนย้ายไปจดทะเบียนที่สำนักงานขนส่ง
จังหวัดลพบุรี ปรากฏว่านายทะเบียนขนส่งจังหวัดลพบุรีรับจดทะเบียนโอนให้เพียง
คันเดียวคือคันหมายเลขทะเบียน 80-7413 สระบุรีซึ่งเปลี่ยนเป็นหมายเลขทะเบียน
80-7675 ลพบุรี ส่วนรถคันอื่นนอกนั้นไม่สามารถจดทะเบียนให้ได้เพราะเลข
ทะเบียนไปซ้ำกับรถคันอื่นซึ่งมีเจ้าของอยู่แล้ว และนายทะเบียนขนส่งจังหวัดลพบุรี
จะรับจดทะเบียนให้แก่ผู้ร้องได้ต่อเมื่อศาลมีคำสั่ง ขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายทะเบียน
ขนส่งจังหวัดลพบุรีรับจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถกึ่งพ่วงที่เหลืออีก 3 คัน โดยระบุ
ชนิดว่า ทีเอส-01328-83 หมายเลขดัสซี 1066, 1067, 1068ให้แก่ผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ผู้ร้อง
ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงได้ความเป็นยุติว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์
ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดและพิพากษาให้จำเลยล้มละลายในการรวบรวมและ
จำหน่ายทรัพย์สินของจำเลย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้มอบหมายให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดียึดทรัพย์สินของจำเลยเฉพาะที่เกี่ยวกับคดีนี้คือ รถกึ่งพ่วงรวม 3 คัน คัน

แรกหมายเลขทะเบียน80-3340 ฉะเชิงเทรา คันที่ 2 หมายเลขทะเบียน80-2396
พระนครศรีอยุธยา และคันที่ 3 หมายเลขทะเบียน80-0497 กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้
มีการขายทอดตลาดตามคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ปรากฏว่านายปรีชา
ลักษณะภรณ์เป็นผู้ซื้อได้ แล้วนายปรีชขายรถพ่วงทั้งสามคันให้แก่ผู้ร้องผู้ร้องได้ยื่น
คำขอต่อนายทะเบียนขนส่งจังหวัดลพบุรีเพื่อจดทะเบียนการโอนย้ายและเปลี่ยน
ทะเบียนใหม่ แต่นายทะเบียนขนส่งจังหวัดลพบุรีไม่สามารถจดทะเบียนการโอนได้
เพราะรถพ่วงเลขทะเบียนซ้ำกับทะเบียนรถคันอื่น ปัญหาตามที่ผู้ร้องฎีกามีว่า ผู้ร้อง
มีสิทธิร้องขอให้มีการสั่งให้นายทะเบียนขนส่งจังหวัดลพบุรีจดทะเบียนรถพ่วงพิพาท
ทั้ง 3 คันได้หรือไม่ เห็นว่ากรณีตามคำร้องของผู้ร้องมิใช่เป็นเรื่อง que ผู้ร้องได้รับความ
เสียหายโดยการกระทำหรือคำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในอันที่จะยื่น
คำร้องเข้ามาในคดีในชั้นนี้ได้ หากผู้ร้องได้รับความเสียหาย อย่างไรก็ชอบที่จะไปว่า
กล่าวกับผู้เกี่ยวข้องต่างหากจากคดีในชั้นนี้ที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและคำพิพากษา
ให้ยกคำร้องตามกันมานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย"

พิพากษายืน

(สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล-บรรเทิง มุลพรม)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ